

ITCMD e ITBI sobre locação, compra e venda de imóveis têm novas regras após a reforma tributária. Entenda

Um ponto importante a ser considerado é que as atividades imobiliárias terão redução nas alíquotas de IBS e CBS, apontam especialistas

Por Valor — São Paulo

31/01/2026 08h30 · Atualizado há 17 horas



Casa, imposto, IPTU, compra de imóvel — Foto: Nattanan Kanchanaprat/Pixabay

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o início da fase de testes da **reforma tributária**, em 1º de janeiro, e a recente publicação da **Lei Complementar nº 227, de 2026**, que regulamenta o funcionamento do novo sistema tributário do país, mudaram as regras de tributação sobre as **operações imobiliárias** em geral.

A alteração também vale para pessoas jurídicas mas, no caso de pessoas físicas, dizem os advogados Mauro Takahashi Mori e Renata Colafêmina, sócios do Machado Associados Advogados, a tributação dependerá da renda decorrente das transações realizadas anualmente e da quantidade de imóveis.

Leia também:

A apreensão no mercado com a possibilidade de Guilherme Mello no BC

A reunião de Guilherme Mello com a Faria Lima

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Logo abaixo, ambos os especialistas respondem a **quatro perguntas** sobre o assunto:

Fio da Meada: ITCMD: Imposto sobre herança mais caro e difícil de planejar

1- Como a reforma tributária impacta as operações imobiliárias?

Apesar da incidência do IBS e da CBS, as atividades imobiliárias continuarão sujeitas a outros tributos. As locações permanecem fora do campo de incidência do ISS, que será gradualmente substituído pelo IBS, enquanto as operações de compra e venda seguem sujeitas ao Imposto de Renda (devido por pessoas físicas e jurídicas), à CSLL (no caso das empresas) e ao ITBI, nas transmissões imobiliárias. Nesse contexto, a tendência é de aumento da carga tributária sobre o setor imobiliário.

Um ponto importante a ser considerado é que as atividades imobiliárias terão redução nas alíquotas de IBS e CBS, sendo de 50% para as vendas de imóveis, com direito à aplicação dos chamados redutores de ajuste e social na composição das respectivas bases de cálculo, e de 70% para as locações imobiliárias, também com direito à aplicação do redutor social atualmente de cerca de R\$ 600,00 e não câmputo de despesas relativas a IPTU e condomínio.

Em 2026, será aplicada uma “alíquota teste” de IBS/CBS de 1% (0,9% de CBS e 0,1% de IBS). Para tanto, será necessária a emissão de documentos fiscais que destaquem corretamente esses tributos, já considerando as reduções aplicáveis ao setor, como forma de afastar a exigência de recolhimento adicional.

Ocorre que ainda está pendente de regulamentação a Nota Fiscal Eletrônica de Alienação de Bens Imóveis, e os sistemas atuais não estão totalmente adaptados para a emissão de documentos fiscais relativos à locação imobiliária. Essa lacuna tem gerado dúvidas e preocupação no mercado.

Diante desse cenário, e considerando que a impossibilidade de emissão de documentos fiscais por falha exclusiva do ente federativo não caracteriza

descumprimento de obrigação acessória, recomenda-se que os contribuintes documentem todas as tentativas e dificuldades enfrentadas, reunindo o máximo

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação



Cidadania

Enfim, também para o setor imobiliário, o ano de 2026 exige um acompanhamento ostensivo da legislação disciplinadora do IBS/CBS, principalmente no tocante à emissão de documentos fiscais, necessitando que os contribuintes avaliem, sob a ótica tributária, a melhor estrutura para a exploração de atividades imobiliárias diretamente pela pessoa física ou por meio de pessoas jurídicas.

2 - Com a aprovação da LC 227/2026, quais os maiores impactos relativos ao ITBI?

A LC 227/2026, além de alterar vários artigos da Lei Complementar nº 224/25, que disciplina o IBS e a CBS, alterou dispositivo o artigo 38 Código Tributário Nacional (CTN) que trata da base de cálculo do ITBI.

Assim, passa a ser considerado como “valor venal” do ITBI o valor pelo qual o bem imóvel seria negociado à vista, em condições normais de mercado. Este valor será estimado a partir de critérios técnicos, incluindo: preços praticados no mercado imobiliário, informações de cartórios e agentes financeiros, característica do imóvel (localização, tipologia, destinação, área etc.) e outros parâmetros técnicos usualmente utilizados em avaliações imobiliárias.



Mauro Takahashi — Foto: Divulgação

Um aspecto importante aqui foi a previsão de que os municípios e o Distrito Federal ficam obrigados a divulgar os critérios de avaliação deste valor venal, sendo assegurado ao contribuinte o direito de contestar o valor atribuído, mediante avaliação contraditória, em procedimento a ser disciplinado pela legislação local.

E ainda, buscando ratificar a maior integração que haverá entre as autoridades fiscais e os cartórios, as alterações trazidas pela LC 227 confirmam o dever legal dos serviços notariais e registrais de compartilharem informações sobre operações imobiliárias com as administrações tributárias, sob pena da aplicação de multas.

3 - Com as mudanças sobre o ITCMD, a holding imobiliária continua sendo vantajosa?

Menu



ECONÔMICO
Valor

Legislação  Cidadania

ponto de vista tributário. Também é importante considerar como organização do patrimônio e planejamento da sucessão.

Reunir vários imóveis que geram renda (por locação ou venda) em uma empresa pode facilitar a gestão dos bens, tornar mais simples a transferência do patrimônio em caso de falecimento ou doação e, em muitos casos, gerar economia tributária quando comparado às operações realizadas diretamente por pessoas físicas, mesmo com a cobrança do IBS/CBS.

Por outro lado, é preciso levar em conta os custos de criação e manutenção dessas estruturas, como despesas com registros, contábeis, administrativas e jurídicas.

Além disso, alguns Estados adotam regras diferentes para o cálculo do imposto sobre herança e doação, o ITCMD. Em certos casos, o imposto pode ser maior ou menor dependendo se o imóvel está em nome da pessoa física ou dentro de uma pessoa jurídica, como uma holding imobiliária.



Renata Colafêmina — Foto: Divulgação

Essa diferença, no entanto, tende a desaparecer. A LC 227, recentemente publicada, estabelece que, na transferência por herança ou doação de quotas ou ações de empresas fechadas, os bens devem ser avaliados pelo valor de mercado. Para isso, podem ser usadas metodologias mais complexas, como o fluxo de caixa descontado, e o valor não poderá ser inferior ao patrimônio líquido ajustado a preços de mercado, acrescido do valor do negócio. Na prática, isso pode aumentar a base de cálculo do ITCMD.

É importante destacar que essa lei não se aplica automaticamente. Os Estados que ainda utilizam critérios mais simples de avaliação precisarão aprovar novas leis.

Essas regras só passarão a valer no exercício seguinte e após 90 dias da publicação, respeitando os princípios constitucionais da anterioridade

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania

especialmente relevante para a realização de planejamentos patrimoniais e sucessórios.

4 – Qual o objetivo do novo Cadastro Imobiliário Brasileiro?

Dentro da ideia principiológica da reforma tributária de simplificação, cooperação federativa e justiça fiscal, cada vez mais haverá uma centralização de dados dos contribuintes a permitir um maior cruzamento de informações de modo a gerar maior eficiência (e facilidade!) na fiscalização tributária e no combate à sonegação fiscal.

Como o CIB fornece um identificador nacional único para cada imóvel, urbano ou rural, público ou privado, reduzindo erros, duplicidades e dispersão de informação, deve-se aumentar a eficiência administrativa, integrando-se dados da Receita Federal, dos fiscos estaduais e municipais e dos operadores de registros públicos.

No ano passado, foram publicadas a Instrução Normativa RFB nº 2.275/2025 e a Portaria RFB nº 561/2025, que regulamentam a adoção do CIB e o compartilhamento de informações sobre imóveis por meio do Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais (Sinter).

A adoção do CIB é de caráter obrigatório e deve constar nos sistemas e documentos lavrados ou registrados pelos serviços notariais e registrares, conforme cronograma pactuado entre a Receita Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os operadores dos registros públicos. Os códigos CIB's serão gerados automaticamente após a celebração de convênio com os cadastros de origem dos imóveis, as prefeituras, no caso dos imóveis urbanos, e pelo Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR), no caso de imóveis rurais.

Resta evidenciado, portanto, que o CIB permitirá uma visão mais ampla sobre as propriedades e transações imobiliárias, atingindo práticas informais como os “contratos de gaveta” e aluguéis não declarados, permitindo, por certo, uma fiscalização automatizada, mais eficiente e contínua.



Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Conteúdo publicitário

Shampoo que ajuda a rejuvenescer o cabelo, chegou ao Brasil

Exclusivo: natural, eficaz e rejuvenescedor, chega ao Brasil o shampoo em barras que ajuda a restaurar a melanina natural dos fios!

Cabelo e Barba grisalhos | Patrocinado

Saiba Mais

Pessoas acima de 50 anos com próstata inchada deveriam ler isto

Notícias Saúde | Patrocinado

Clique aqui

Próstata crescida? Planta popular chamou atenção de homens com próstata inchada

Notícias Saúde | Patrocinado

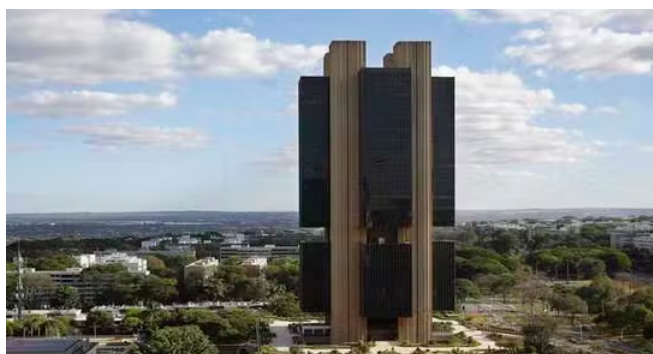
Clique aqui

Unha grossa/escura? Valor do tratamento em Belo Horizonte surpreende

Indicado para onimicose

Micose nas unhas | Patrocinado

Mais do Valor **Econômico**

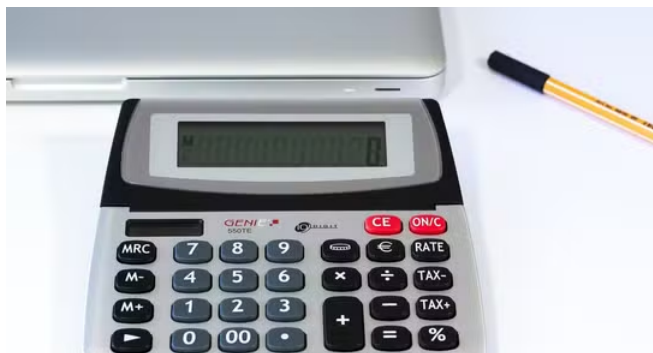


AO VIVO

Ata do Copom e produção industrial no Brasil estão no foco dos investidores

Oscilações bruscas nas commodities em meio à cautela com indicação de Kevin Warsh para o Fed segue no radar

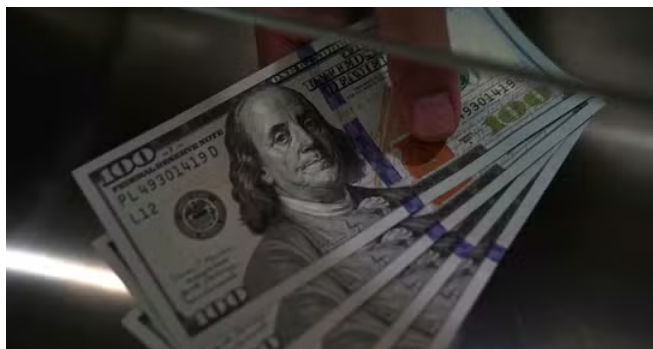
03/02/2026, 09:51 — Em Finanças



Juros futuros recuam após ata do Copom não afastar leitura otimista do mercado

Leitura inicial dos agentes é de que o documento não deu sinais mais conservadores para afastar a perspectiva de que o ciclo de flexibilização da Selic deve se iniciar com um corte de 0,5 ponto percentual

03/02/2026, 09:45 — Em Finanças



Dólar perde força contra o real e cai com exterior e ata do Copom no foco

Investidores internacionais ainda reagem à indicação de Kevin Warsh para a presidência do Fed

03/02/2026, 09:43 — Em Finanças



Farmaceutica somou US\$ 17,6 bilhões em receita entre outubro e dezembro, queda de 1% na comparação anual, e explicou que a retração se explica por faturamento menor com produtos relacionados à covid-19

03/02/2026, 09:42 — Em Empresas



Primeiros pacientes atravessam a passagem de Rafah, segundo OMS

Mais de 18.500 pacientes aguardam evacuação após os dois anos de guerra, apresentando tanto traumas decorrentes do conflito quanto doenças crônicas como câncer e diabetes

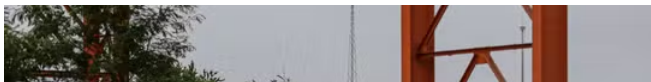
03/02/2026, 09:40 — Em Mundo



Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Fictor, que tentou comprar o Banco Master

Decisão suspende por 30 dias todas as execuções e ações de cobrança contra a Fictor Holding e a Fictor Invest, que acumulam dívidas de R\$ 4,3 bilhões

03/02/2026, 09:39 — Em Finanças



Refinarias indianas aguardam

Menu



Valor
ECONÔMICO

Legislação

Cidadania



Dmitry Medvedev anunciou um acordo comercial com o primeiro-ministro indiano que incluía a suspensão das compras de petróleo da Rússia, mas sem detalhes sobre como e quando essas compras terminariam

03/02/2026, 09:29 — Em Mundo



Gostaria de participar da campanha de Lula, diz Haddad

Ministro afirma que mantém uma relação direta com o presidente e não precisa de interlocutores

03/02/2026, 09:27 — Em Política

VEJA MAIS

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST

Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

Seminários

Valor 360

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Casa Vogue

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho



QUEM SOMOS

FALE CONOSCO

TERMOS E CONDIÇÕES

TRABALHE CONOSCO

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

PRINCÍPIOS EDITORIAIS

ANUNCIE

MINHA EDITORA